



المستشار

أينما وجدت الثقة
تأسست عام 2006

القانون الجنائي

الأصلي

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870 

السنتر : بعد نفق حقوق امام كلية الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابة كلية حقوق (آخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



أولاً: بين مدي صحة أو خطأ العبارات الآتية:

م	السؤال	✓	✗
١-	تختص محكمة الجنج المستأنفة بنظر الاستئناف المرفوع عن جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية دون تقييد.	✗	✓
٢-	تتكون محكمة الجنج المستأنفة من هيئة جماعية من القضاة، ولا يجوز أن تنعقد من قاضي فرد.	✓	✗
٣-	يجوز لمحكمة الجنج المستأنفة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله، باعتبارها محكمة موضوع.	✓	✗
٤-	لا يجوز لمحكمة الجنج المستأنفة أن تنظر الدعوى إلا في جلسة علنية، ولا يجوز انعقادها في غرفة المشورة.	✗	✓
٥-	تختص محكمة الجنج المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بمدد الحبس الاحتياطي في الحالات التي يحددها القانون.	✓	✗
٦-	تعد محكمة الجنايات محكمة أول درجة بالنسبة للجنايات، وتختص بنظرها ابتداءً.	✓	✗
٧-	تختص محكمة الجنايات بنظر الجنايات فقط، ولا يجوز لها بأي حال أن تنظر الجنج.	✗	✓
٨-	تتكون محكمة الجنايات من ثلاثة قضاة، وذلك كضمانة نظراً لخطورة الجرائم التي تنظرها.	✓	✗
٩-	كانت الجنايات قبل صدور القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ تُنظر على درجتين من درجات التقاضي.	✗	✓
١٠-	يشترط لإصدار حكم بالإعدام من محكمة الجنايات إجماع آراء القضاة.	✓	✗
١١-	كانت أحكام محكمة الجنايات قبل صدور القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن العادية.	✓	✗
١٢-	بعد صدور القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ أصبح من الجائز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.	✓	✗
١٣-	تعد محكمة الجنايات المستأنفة محكمة درجة أولى بالنسبة للجنايات.	✗	✓
١٤-	تتكون محكمة الجنايات المستأنفة من ثلاثة قضاة شأنها شأن محكمة الجنايات.	✓	✗
١٥-	تسري على محكمة الجنايات المستأنفة نفس القواعد والإجراءات المقررة أمام محكمة الجنايات.	✓	✗
١٦-	لا يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة تعديل الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وإنما يقتصر دورها على تأييده أو إلغائه فقط.	✗	✓
١٧-	محكمة النقض هي محكمة قانون تختص بمراقبة صحة تطبيق القانون دون التعرض لموضوع الدعوى كأصل عام.	✓	✗

❌	١٨-	تفصل محكمة النقض في موضوع الدعوى كقاعدة عامة بعد نقض الحكم.
✅	١٩-	يجوز لمحكمة النقض أن تفصل في موضوع الدعوى في بعض الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.
✅	٢٠-	أحكام محكمة النقض نهائية ولا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.
✅	٢١-	يقصد بالمحاكم الجنائية ذات الاختصاص العام المحاكم الجنائية العادية التي تختص بنظر الجرائم بوجه عام دون تخصيص بنوع معين من الجرائم أو فئة معينة من الأشخاص
❌	٢٢-	تقتصر المحاكم الجنائية ذات الاختصاص العام على محاكم أول درجة دون غيرها من المحاكم.
✅	٢٣-	تشمل المحاكم الجنائية ذات الاختصاص العام محكمة النقض رغم أنها لا تنظر موضوع الدعوى في الأصل.
✅	٢٤-	تختص المحاكم الجزئية بنظر الجنج والمخالفات باعتبارها محاكم أول درجة في المواد الجنائية.
❌	٢٥-	اختصاص المحاكم الجزئية بنظر الجنج والمخالفات اختصاص مطلق لا يرد عليه أي استثناء.
✅	٢٦-	تتكون المحكمة الجزئية من قاضٍ فرد، نظراً لبساطة الجرائم التي تختص بنظرها.
❌	٢٧-	يجوز انعقاد المحكمة الجزئية خارج دائرة اختصاصها المكاني دون أي قيد أو شرط.
✅	٢٨-	محكمة الجنج المستأنفة هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية، وتعد قضاء درجة ثانية بالنسبة للجنج.
❌	٢٩-	تقتصر وظيفة محكمة الجنج المستأنفة على مراقبة تطبيق القانون دون التعرض للوقائع.
✅	٣٠-	يجوز لمحكمة الجنج المستأنفة الانعقاد في غرفة المشورة في الحالات التي يحددها القانون، ومنها مد الحبس الاحتياطي.
✅	٣١-	يقصد بالمحاكم الجنائية ذات الاختصاص الخاص المحاكم التي تختص بنظر نوع معين من الجرائم أو فئة معينة من الأشخاص.
❌	٣٢-	يعد القضاء العسكري من قبيل القضاء الجنائي العام لأنه ينظر جرائم جنائية.
❌	٣٣-	تختص المحاكم العسكرية بمحاكمة العسكريين فقط ولا يجوز لها محاكمة المدنيين بأي حال.
✅	٣٤-	العبرة في تحديد اختصاص القضاء العسكري تكون بوقت ارتكاب الجريمة لا بوقت المحاكمة.
✅	٣٥-	لا يختص القضاء العسكري بالجرائم المدنية البحتة التي لا تتعلق بالقوات المسلحة.
❌	٣٦-	كل الجنج تختص بها المحاكم الجزئية دون أي استثناء.
❌	٣٧-	كل الجنايات تختص بها محكمة الجنايات فقط ولا يجوز نظرها أمام أي محكمة أخرى.

❌	الاختصاص النوعي في المواد الجنائية يجوز الاتفاق على مخالفته بين الخصوم.	-٣٨
✅	يجوز الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.	-٣٩
❌	الحكم الصادر من محكمة غير مختصة يعد حكماً صحيحاً ما لم يتم الطعن عليه.	-٤٠
❌	تعد المحكمة الجزئية أعلى درجة من محكمة الجنج المستأنفة في النظام القضائي الجنائي.	-٤١
✅	تعد محكمة الجنج المستأنفة أعلى درجة من المحكمة الجزئية في التقاضي بالنسبة للجنح.	-٤٢
❌	يجوز لمحكمة النقض إعادة بحث الوقائع وتقدير الأدلة كقاعدة عامة.	-٤٣
✅	كانت الجنايات قبل القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ تُنظر على درجة واحدة، وأصبحت بعده تُنظر على درجتين.	-٤٤
❌	يجوز الحكم بالإعدام من محكمة الجنايات أو محكمة الجنايات المستأنفة بالأغلبية.	-٤٥
❌	تختص محكمة الجنج المستأنفة بنظر الاستئناف من حيث القانون فقط دون الوقائع.	-٤٦
✅	تختص محكمة النقض بتوحيد تفسير القانون وضمان حسن تطبيقه.	-٤٧
	الاختصاص في المواد الجنائية لا يتعلق بالنظام العام، ويجوز التنازل عنه.	-٤٨
✅	تهدف قواعد الاختصاص في المواد الجنائية إلى تحقيق حسن سير العدالة وتنظيم توزيع العمل بين المحاكم.	-٤٩
✅	يعاون محكمة الطفل خبيران من الأخصائيين ويكون حضورهما وجوباً في إجراءات المحاكمة	-٥٠
✅	تمتنع المسؤولية الجنائية للطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة	-٥١
✅	إذا وقعت الأفعال المادية للجريمة في دائرة أكثر من محكمة فيكون الاختصاص منعقداً لكل محكمه وقع في دائرة اختصاصها جزء من الأعمال التنفيذية المعاقب عليها	-٥٢
❌	العبرة في تحديد الاختصاص المكاني لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمكان تحرير الشيك وتوقيعة	-٥٣
✅	في الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار	-٥٤
✅	تختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة المرفوع بها الدعوى امامها	-٥٥
✅	ينعقد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بنظر تنازع الاختصاص بين جهات القضاء	-٥٦
❌	لا يطبق القضاء العسكري على العسكريين بعد تقاعدهم	-٥٧
✅	يختص القضاء العسكري بالجرائم التي تقع على المنشآت العامة والحيوية باعتبارها في حكم المنشآت العسكرية	-٥٨

❌	لا يجوز الطعن على احكام المحاكم الاقتصادية الاستئنافية في مواد الجنج او الجنايات بطريق النقض	-٥٩
✅	يقصد بالمحاكم الجنائية ذات الاختصاص العام تلك المحاكم الجنائية العادية وتشمل قضاء الجنج والمخالفات والجنايات والنقض	-٦٠
✅	يقصد بالمحاكم الجنائية ذات الاختصاص الخاص تلك التي تختص بنظر نوع معين من الجرائم او التي تختص بنظر الجرائم المرتكبة من فئة معينة من الاشخاص مثل محكمة الطفل والمحاكم الاقتصادية	-٦١
❌	تختص المحكمة العسكرية للجنج المستانفة بنظر الجنايات	-٦٢
❌	الاختصاص بنظر الطعون فى الجرائم العسكرية البحتة والجرائم المختلطة يقبل امام المحكمة العسكرية العليا	-٦٣
✅	يطبق قانون الاجراءات الجنائية على اجراءات المحاكمة العسكرية وجلساتها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون القضاء العسكرى	-٦٤
✅	لم يشترط المشرع لإنطباق قانون القضاء العسكري ان يرتكب الفعل المكون للجريمة اثناء خدمة الميدان	-٦٥
❌	يشترط لانعقاد الاختصاص للقضاء العسكري ارتباط الجريمة المرتكبة بالوظيفة العسكرية	-٦٦
❌	لا يختص القضاء العسكرية بحريمة تبديد المنقولات الزوجية الواقعة من احد العسكريين	-٦٧
✅	ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري بالجرائم التي تقع على المجندين في المشروعات الخاصة المملوكة للقوات المسلحة	-٦٨
❌	امر الاحالة في الدعاوى التى يتهم فيها ضابط يكون من النيابة العسكرية	-٦٩
✅	لا يجوز للمدعى العام العسكرى ان يرفع الدعوى الجنائية في الدعاوى التى يتهم فيها ضابط إلا بموجب أمر إحالة من رئيس الجمهورية او من يفوضه	-٧٠
✅	ينحصر اختصاص محكمة الطفل اذا وقعت الجريمة من الاطفال الخاضعين لاحكام قانون القضاء العسكرى	-٧١
✅	تختص المحاكم الاقتصادية في حالة الارتباط البسيط بين الجرائم بنظر الدعاوى التي تدخل في اختصاصها فقط	-٧٢
✅	فى حالة الشروع فى الجريمة ينعقد الاختصاص لكل محكمة وقع فيها اعمال البدء فى التنفيذ	-٧٣
❌	يخضع الممثلين الدبلوماسيين للدول الاجنبية في مصر لقضاء المحاكم المصرية	-٧٤
✅	تختص محكمة النقض بالطعون في الاحكام النهائية الصادرة في الجنايات والجنج دون المخالفات	-٧٥

✓	٧٦-	تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على غير احاد الناس
✗	٧٧-	يتحقق الارتباط البسيط بين الجرائم اذا كانت الجرائم تجمعها وحدة الغرض او رابطة السببية
✗	٧٨-	يترتب على قرار الاحالة تقييد محكمة الموضوع باختصاصها من عدمه بنظر الدعوى
✗	٧٩-	يكون احالة الدعاوى المرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة إلى المحكمة التي تملك الفصل في الوصف الأشد جوازيا
✓	٨٠-	في حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جنائية وجنحة فإن محكمة الجنايات هي المختصة
✓	٨١-	يمتد اختصاص المحكمة الجنائية للمسائل الأولية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها
✓	٨٢-	في حالة الدفع ببطلان عقد الامانة عند نظر دعوى جنائية عن جريمة خيانة أمانة يتبع في اثبات ذلك احكام القانون المدني
✓	٨٣-	الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضي الجنائي عند نظر الدعوى
✓	٨٤-	الحكم الصادر من المحكمة الجنائية في مسألة اوليه يحوز قوة الأمر المقضى به امام القضاء المدني
✓	٨٥-	لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها ان تصدر حكما بالإعدام إلا باجماع اراء أعضائها
✓	٨٦-	اذا رأت محكمة جنات اول درجة ان الواقعة بعد تحقيقها بالجلسة تعد جنحة تحكم فيها
✗	٨٧-	يعد حكم محكمة الجنايات بعد صدور القانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه
✗	٨٨-	التقاضي في الجنايات طبقاً للقانون الحالي على درجة واحدة وليس على درجتين
✓	٨٩-	استحدث المشرع محكمة الجنايات المستأنفة بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ لتحقيق حسن سير العدالة وتفادي الأخطاء القضائية
✗	٩٠-	تملك محكمة الجنايات اذا تحقق الارتباط الحتمي بين جنائية وجنحة ان تفصل الجنحة وتحيلها الى المحكمة الجزئية
✓	٩١-	اذا قررت محكمة الجنايات عدم وجود ارتباط بين جنائية و جنحة و حكمت بعقوبة على المتهم في الجنائية فمن حق محكمة الجنايات المحال إليها ان تقضى ببراءة المتهم اذا قررت وجود ارتباط
✗	٩٢-	اذا حكمت المحكمة المدنية بصحة سند مطعون بتزوير امامها فإن هذا الحكم يحوز حجية امام المحكمة الجنائية بصدد ثبوت واقعة التزوير

✗	يجوز التمسك بالدفع بوجود مسألة من مسائل الاحوال الشخصية لأول مرة أمام محكمة النقض	-٩٣
✓	امتداد الاختصاص في المواد الجنائية يُعد استثناءً على القواعد العامة للاختصاص	-٩٤
✗	يشترط لامتداد الاختصاص أن تكون جميع الجرائم من اختصاص نفس المحكمة	-٩٥
✗	الارتباط بين الجرائم يؤدي حتماً إلى وجوب نظرها أمام محكمة واحدة	-٩٦
✓	الارتباط الذي لا يقبل التجزئة يمنع الفصل بين الجرائم المرتبطة	-٩٧
✓	يتحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة إذا كانت الجرائم قد ارتكبت لغرض واحد	-٩٨
✗	الارتباط البسيط يترتب عليه بطلان الحكم إذا نظرت الجرائم منفصلة	-٩٩
✓	تقدير وجود الارتباط من عدمه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض	-١٠٠
✗	إذا أخطأت المحكمة في تقدير الارتباط، لا يؤثر ذلك في صحة الحكم	-١٠١
✓	يجوز للمحكمة الجنائية أن تفصل في المسائل المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية	-١٠٢
✗	تفصل المحكمة الجنائية في جميع المسائل المدنية المعروضة عليها دون قيد	-١٠٣
✓	الأصل أن القاضي الجنائي له ولاية عامة في تقدير الأدلة	-١٠٤
✗	يلتزم القاضي الجنائي باتباع قواعد الإثبات المدني في جميع الأحوال	-١٠٥
✓	إذا توقفت الدعوى الجنائية على مسألة أولية، يجوز للمحكمة وقف الدعوى	-١٠٦
✗	وقف الدعوى الجنائية يُعد وجوبياً في جميع حالات المسائل الأولية	-١٠٧
✗	يجوز للمحكمة الجنائية الفصل في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية استقلالاً	-١٠٨
✓	العبرة في تحديد نوع الارتباط تكون بوقائع الدعوى لا بوصف النيابة لها	-١٠٩
✗	يكفي لقيام الارتباط أن تكون الجرائم قد وقعت في زمان واحد	-١١٠
✓	قيام الارتباط يفترض وجود علاقة سببية أو غرض مشترك بين الجرائم	-١١١
✓	يجوز لمحكمة الجنايات أن تنظر جنحة مرتبطة بجناية	-١١٢
✗	إذا ارتبطت جريمة من اختصاص محكمة الجنايات بجريمة من اختصاص محكمة الجنايات، تختص محكمة الجنايات بنظر الدعوى	-١١٣
✗	امتداد الاختصاص لا ينشأ إلا بنص صريح في القانون	-١١٤

✓	الارتباط بين الجرائم قد يكون مادياً أو معنوياً	-١١٥
✓	يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم وجود ارتباط رغم تمسك المتهم به	-١١٦
✗	إذا قضت المحكمة بعدم وجود ارتباط، تظل مختصة بنظر جميع الجرائم	-١١٧
✓	المسائل العارضة قد تكون لازمة للفصل في الدعوى الجنائية	-١١٨
✗	كل مسألة عارضة يجب إحالتها إلى المحكمة المختصة بها	-١١٩
✗	القاضي الجنائي يتقيد بحجية الأحكام المدنية في جميع الأحوال	-١٢٠
✓	الحكم الجنائي قد يتوقف على الفصل في نزاع مدني	-١٢١
✗	إذا فصلت المحكمة الجنائية في مسألة مدنية لازمة، يكون حكمها نهائياً فيها أمام القضاء المدني	-١٢٢
✓	وقف الدعوى الجنائية يترتب عليه وقف سريان الإجراءات	-١٢٣
✓	تحديد ما إذا كان الارتباط لا يقبل التجزئة يخضع لتقدير محكمة الموضوع	-١٢٤
✗	إذا كان الارتباط لا يقبل التجزئة، فإن الحكم في إحدى الجرائم دون الأخرى يعد صحيحاً	-١٢٥
✓	الارتباط المعنوي يتحقق إذا كانت الجرائم وليدة خطة إجرامية واحدة	-١٢٦
✗	لا يتحقق الارتباط إلا إذا كانت الجرائم متماثلة في الوصف القانوني	-١٢٧
✗	يجوز لمحكمة الجنج أن تنظر جنائية مرتبطة بها	-١٢٨
✓	إذا ارتبطت جريمة اختصاصها لمحكمة خاصة بجريمة عادية، تختص المحكمة الخاصة	-١٢٩
✓	المسألة الأولية هي التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية	-١٣٠
✗	يجب على المحكمة الجنائية دائماً وقف الدعوى عند وجود مسألة أولية	-١٣١
✗	إذا فصلت المحكمة الجنائية في مسألة أولية، فلا يجوز إعادة بحثها أمام القضاء المختص	-١٣٢
✓	يجوز للمحكمة الجنائية تفسير العقود إذا كان ذلك لازماً للفصل في الدعوى	-١٣٣
✗	لا يجوز للمحكمة الجنائية التعرض لمسائل الأحوال الشخصية مطلقاً	-١٣٤
✓	إذا ثار نزاع إداري يتوقف عليه الحكم، يجوز وقف الدعوى الجنائية	-١٣٥
✓	يجوز للمحكمة الجنائية أن تحكم في الدعوى رغم وجود مسألة أولية دون انتظار	-١٣٦
✗	كل ارتباط يؤدي إلى امتداد الاختصاص	-١٣٧

❌	تكييف الارتباط مسألة واقع بحت لا تخضع لرقابة النقض	-١٣٨
✅	يجوز للمحكمة أن تفصل في المسألة الأولية ثم تستمر في نظر الدعوى	-١٣٩
✅	إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، يمتد هذا الحكم إلى جميع الجرائم المرتبطة	-١٤٠
✅	الارتباط الذي لا يقبل التجزئة يقوم إذا كانت إحدى الجرائم نتيجة حتمية لأخرى	-١٤١
❌	يجوز للمحكمة الجنائية الفصل في الحقوق المدنية استقلالاً عن الدعوى الجنائية	-١٤٢
✅	الأصل أن المحكمة الجنائية تختص بالدعوى الجنائية فقط	-١٤٣

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإقواس

م	السؤال
١-	هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية ومختص بنظر الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التبعية (A) محاكم الجنج (B) محاكم الجنج المستأنفة (C) محاكم الجنايات
٢-	يجوز الطعن في احكام محكمة الجنايات المستأنفة بطريق (A) النقض (B) إعادة النظر (C) كل ما سبق
٣-	تختص المحكمة العسكرية العليا للطعون بـ (A) نظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليه في الاحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام (B) نظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم ضد الاحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنج (C) نظر الدعاوى المرفوعة عن الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري
٤-	جريمة إصدار شيك بدون رصيد وقعت من احد افراد القوات المسلحة يختص بها (A) القضاء العسكري (B) محاكم الجنايات (C) المحاكم الاقتصادية
٥-	لا تقبل المرافعة امام محكمة الجنايات المستأنفة الا من المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم (A) الابتدائية (B) الاستئنافية (C) الجزئية
٦-	يتحدد اختصاص محكمة الطفل بكل من لم تجاوز سنة (A) ثماني عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة (B) ثماني عشر سنه وقت المحاكمة (C) خمس عشرة وقت ارتكاب الجريمة
٧-	استقرت احكام محكمة النقض المصرية على ان قواعد الاختصاص المكاني تتعلق (A) بمصلحة الخصوم (B) بالنظام العام (C) بمصلحة الخاصة

٨-	إذا صدر حکمان بالاختصاص او عدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحکمتين ابتدائيتين او من محکمتين ابتدائيتين او من محکمتين من محاکم الجنايات او من محكمة عادية او محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة الى محكمة	(A) النقض (B) القضاء الدستوري (C) الاستئناف
٩-	استقر قضاء النقض المصرى على انه في احوال الارتباط البسيط بين الجرائم يكون ضم الدعاوى المتعددة وجوبى لمحكمة الموضوع (A) وجوبى لمحكمة الموضوع (B) جوازي لمحكمة الموضوع (C) تلتزم المحكمة بعرض الجرائم المرتبطة على محكمة واحدة	
١٠-	في حالة الارتباط الحتمى بين الجرائم الذي لا يقبل التجزئة يكون احالة الدعاوى المرتبطة الى المحكمة التي تملك الفصل فى الوصف الاشد	(A) جوازيا (B) وجوبيا (C) تقدير يا
١١-	إذا رفعت دعوى جنائية عن عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين قضائيتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منها اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما فإن طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها يجب رفعة الى المحكمة الدستورية العليا (A) المحكمة الدستورية العليا (B) محكمة النقض (C) دائرة الجناح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية	
١٢-	إذا وقع تنازع فى الاختصاص بين جهتين قضائيتين مختلفتين ولم تتخل احدهما عن نظر الدعوى او تخلت كلاهما عن نظرها ففي هذه الحالة ينعقد الاختصاص لـ	(A) محكمة النقض (B) المحكمة الدستورية العليا (C) المحكمة الادارية العليا
١٣-	التنازع فى الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية يدخل فى اختصاص	(A) المحكمة الدستورية العليا (B) محكمة النقض (C) القضاء الجنائي الخاص
١٤-	في حالة التعدد المعنوى للجرائم يحكم	(A) بعقوبة الجريمة ذات الوصف الاشد (B) بعرض الجرائم المرتبطة على محكمة واحدة (C) بعقوبة الجريمة ذات الوصف الاخف
١٥-	التعدد المعنوى للجرائم يتحقق متى صدر من الجاني	(A) فعل او سلوك اجرامي واحد لكنه يشكل جرائم متعددة (B) عدة افعال تمثل كل منها جريمة (C) عدة جرائم ترتبط فيما بينها بعلاقة وثيقة
١٦-	إذا نص القانون على اختصاص احدى المحاكم الخاصة بنظر الجناحة المرتبطة بجناية كان من الواجب	(A) اختصاص وحكمه الوصف الاشد دون غيرها (B) احالة الدعوى إلى المحكمة الخاصة بغض النظر عن كون الوصف الاشد هو الداخل فى اختصاصها ام الوصف الاخف (C) احالة كل هذه الجرائم إلى المحكمة العادية

١٧	التعدد المادي للجرائم يتحقق متى صدر من الجاني (A) فعل إجرامي واحد لكنه يشكل جرائم متعددة (B) عدة أفعال تمثل كل منها جريمة (C) سلوك يشكل جرائم ترتبط فيما بينها بعلاقة وثيقة
١٨	يستوجب هذا الارتباط اعتبار الجرائم جميعاً جريمة واحدة (A) الارتباط البسيط (B) الارتباط الذي لا يقبل التجزئة (C) الارتباط غير الحتمي
١٩	إذا تبين للمحكمة الجنائية وجود مسألة أولية من اختصاص القضاء الإداري ويتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها (A) يتعين على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في المسألة الأولية مادام النزاع جدياً (B) تفصل المحكمة في الدعوى بحالتها (C) تفصل في المسألة الأولية
٢٠	إذا تبين للمحكمة الجنائية وجود مسألة دستورية يتوقف عليها الفصل في الدعوى فتقوم (A) بإحالة المسألة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا (B) تفصل في المسألة الدستورية (C) بإحالة المسألة لمحكمة النقض
٢١	إذا أثير دفع جدي في مسألة أولية تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية ويتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها فإن محكمة الموضوع تقوم (A) بوقف الدعوى وتحدد موعداً لاستصدار حكم نهائي من المحكمة الاقتصادية (B) تحكم في الدعوى بحالتها (C) تفصل في المسألة الأولية
٢٢	اتهم خالد البالغ من العمر ١٥ سنة بارتكاب جناية السرقة بالاكراه بالاشتراك مع زميله سامح البالغ من العمر ٢٣ سنة ففي هذه الحالة ترفع الدعوى امام (A) محكمة الطفل لاشتراك خالد بحسب انه طفل (B) محكمة الجنايات لاشتراك سامح البالغ معه في ارتكاب الجريمة (C) محكمة الجنايات بشأن سامح البالغ ويحال خالد الي محكمة الطفل المختصة
٢٣	في حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتين احدهما تدخل في اختصاص القضاء العادي والاخرى في اختصاص المحاكم الاقتصادية فإن (A) المحكمة العادية تكون صاحبة الاختصاص (B) سلطة التحقيق هي التي تحدد المحكمة المختصة في ضوء السلطة التقديرية المخولة لها (C) المحكمة الاقتصادية تكون صاحبة الاختصاص لانفراد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر الدعاوى الداخلية في اختصاصها
٢٤	في احوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم (A) امام المحكمة الخاصة (B) امام المحكمة العادية (C) امام المحكمة الدستورية العليا

٢٥	إذا تبين للمحكمة لزوم الفصل في ملكية العقار محل النزاع للقضاء في الدعوي الجنائية المرفوعة امامها فعليها ان تحيل الدعوي الي المحكمة المدنية المختصة للفصل في ملكية العقار (B) تتصدي بنفسها لبحث عناصر هذه الملكية فإن استشكل الامر عليها استعانت بأهل الخبرة (C) تختار اما ان تفصل في ملكية العقار او تحيل الدعوي الي المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها
٢٦	إذا كانت الدعوي المطروحة هي جريمة التحصل علي شيك بطريق النصب وكانت الدعوي الاخرى موضوعها اعطاء المتهم في النصب للمدعي المدني شيئاً لا يقابله رصيد وهي التي عول في دفاعه فيها علي ان الشيك متحصل من جريمة النصب موضوع الدعوي الحالية فإن مفاد ذلك .. (A) يقوم القاضي بالفصل في الدعوتين (B) يحيل الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة ويفصل في الدعوي الجنائية (C) ان يتوقف علي نتيجة الفصل في الدعوي المطروحة علي الدعوي المختصة
٢٧	إذا رأت المحكمة المنظور امامها الدعوي وجهاً للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل في الدعوي المنظورة امامها يتوقف علي الورقة المطعون فيها فإنها (A) تحقق المحكمة الواقعة بنفسها (B) تحيل الواقعة للنيابة العامة وتوقف الدعوي الي ان يفصل في الادعاء بالتزوير (C) تحقق المحكمة الواقعة نفسها واذا تعذر عليها ذلك ان تحيل الاوراق الي النيابة العامة وفي هذه الحالة توقف الدعوي الي ان يفصل في الادعاء بالتزوير
٢٨	إذا عرضت للمحكمة اثناء نظرها الدعوي مسألة من اختصاص القضاء الاداري (A) يحق لها ان تفصل في الدعوي بنفسها (B) يتوقف الفصل في الدعوي حتي يفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة (C) ان تحيل المسألة الادارية الي الجهة المختصة وتستأنف دعواها
٢٩	إذا عرضت علي المحكمة اثناء نظرها الدعوي مسألة من مسائل الاحوال الشخصية (A) فتتصدي لها بنفسها (B) تحيل المسألة للمحكمة المختصة وتفصل في دعواها (C) توقف نظر الدعوي لحين الفصل في المسألة المتعلقة بالاحوال الشخصية
٣٠	إذا رفعت الدعوي بجناية وجنحة مرتبطة بها وصدر حكم غيابي ببراءة المتهم من الجناية وادنته المحكمة عن الجنحة فإنه (A) لا يبقى سوي الجنحة ويزول الارتباط ويكون الحكم قابلاً للطعن عليه بالمعارضة (B) يجب احالة الدعوي الي محكمة الجنح للفصل فيها (C) يجب علي المحكوم عليه اتباع اجراءات الطعن بالنقض للطعن علي الحكم

اختبار

✓	✗	السؤال	م
✗		لا تختص محكمة الجنايات بمحاكمة الطفل الذي لا يتجاوز سنه ثمانى عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة	٠١
✗		يتحدد اختصاص محكمة الطفل بكل من لم يتجاوز سنه ثمانى عشر سنة وقت المحاكمة	٠٢
✓		تمتنع المسؤولية الجنائية للطفل الذي لم يتجاوز اثنتى عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة	٠٣
✓		يجوز استئناف الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية	٠٤
✗		تختص المحكمة الاقتصادية بنظر الجرائم المرتبطة ولو كانت الجريمة الاشد من اختصاص محكمة اخري	٠٥
✗		يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم وفقا لمقدار العقوبة	٠٦
✗		قواعد اختصاص المحاكم لا تعتبر من النظام العام	٠٧
✓		تختص محاكم الجنايات بنظر الجنج التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنج المضرة بافراد الناس	٠٨
✗		لا تختص محاكم الجنايات بنظر جنحة والحكم فيها	٠٩
✗		حكم محكمة الجنايات حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه باي طريق من طرق الطعن	٠١٠
✓		الدفع عند نظر دعوى جنائية عن جريمة خيانة الامانة ببطلان عقد الامانه يخضع فى اثباته لاحكام القانون المدنى	٠١١
✗		للقاضى الجنائى ان يعلق قضاؤه على الحكم الصادر فى دعوى مدنية لها صلة بموضوع الجريمة	٠١٢
✗		للمحاكم الجنائية تأويل الامر الاداري او وقف تنفيذه	٠١٣
✗		لرئيس المحكمة ان يامر بسماع الدعوى والنطق بالحكم فى جلسة سرية	٠١٤
✗		تختص محكمة الجنايات بنظر الجنايات ولا يجوز لها نظر الجنج او المخالفات	٠١٥
✗		يشترط لانعقاد الاختصاص للقضاء العسكرى ارتكاب جريمة اثناء الخدمة الميدانية مرتبطة بالوظيفة العسكرية	٠١٦

✓	١٧. يجوز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري فى الجرائم التى تعتبر اعتداء مباشر على افراد او اماكن او معدات القوات المسلحة
✗	١٨. لا يجوز محاكمة الاحداث امام القضاء العسكري
✗	١٩. تعد محاكم الجنايات ومحكمة الطفل من المحاكم الجنائية ذات الاختصاص العام

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منصة الكتاب الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

✓	✗	السؤال	م
✓		١. يقصد بالمحاكم الجنائية ذات الاختصاص العام المحاكم الجنائية العادية	٠١
✗		٢. تختص المحاكم الجزئية بمحاكمة المتهمين عن كافة الجنج والمخالفات بلا استثناء	٠٢
✓		٣. محكمة الجنج المستأنفة هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية	٠٣
✗		٤. تختص محكمة الجنج والمخالفات منعقدة في غرفة المشورة بمدد الحبس الاحتياطي	٠٤
✓		٥. تختص محاكم الجنج المستأنفة بنظر الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعوى الجنائية	٠٥
✗		٦. تختص محاكم الجنايات بالفصل في الدعاوي المرفوعة عن الجنايات ولا تختص بأية حال بنظر دعاوي الجنج	٠٦
✓		٧. قبل صدور القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ كانت احكام محاكم الجنايات نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن العادية	٠٧
✗		٨. بعد صدور القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ يجوز لمحكمة الجنايات ومحكمة الجنايات المستأنفة أن تصدر حكمها بالاعدام بالأغلبية لا بالإجماع	٠٨
✓		٩. إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينه في أمر الإحالة وقبل تحقيقها أنها جنحه فلها أن تحكم بعدم الاختصاص و الإحالة الي المحكمة الجزئية	٠٩
✗		١٠. تتشكل محكمة النقض من هيئة واحدة مشكلة من أحد عشر قاضياً	١٠
✗		١١. تعد محكمة النقض بحسب الأصل محكمة قانون ، وفي ظل القانون ١١ لسنة ٢٠١٧ تنقض المحكمة الحكم وتنظر في الموضوع من المرة الأولى	١١

١٢	تتكون المحكمة العسكرية للجنايات من رئيس القضاء العسكري وعدد من النواب والقضاة العسكريين	✗
١٣	تختص المحكمة العسكرية العليا للطعون بنظر الطعون في كافة الأحكام العسكرية في جرائم القانون العام	✓
١٤	تختص المحكمة العسكرية العليا للطعون بنظر الطعون في الأحكام العسكرية الصادرة في الجرائم العسكرية البحتة أو المختلطة	✗
١٥	يختص مكتب الطعون العسكرية بنظر الطعون في كافة الأحكام العسكرية في الجرائم العسكرية البحتة أو المختلطة	✓
١٦	تختص المحاكم العسكرية بنظر الدعوى الجنائية علي العسكريين فقط ولا يجوز لها محاكمة المدنيين	✗
١٧	يختص القضاء العسكري بجريمة شيك بدون رصيد وقعت من أحد أفراد القوات المسلحة	✓
١٨	لا يختص القضاء العسكري بجريمة تبديد المنقولات الزوجية الواقعة من أحد أفراد القوات المسلحة	✗
١٩	يختص القضاء العسكري بالجرائم التي تقع علي المجندين العاملين في المشروعات الخاصة المملوكة للقوات المسلحة	✓
٢٠	لا يطبق قانون القضاء العسكري على الجرائم المرتكبة من العسكريين ومن في حكمهم طالما خرجوا من الخدمة العسكرية لو كانت الجرائم ارتكبت وقت وجودهم في الخدمة	✗

الثقة



الانفراد



المستشار

معاك لأخر
المشوار

المتابعة



التمييز



الدقة



المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل